

东汉县廷的告与劾

——以五一广场简为中心的讨论

林琦婧*

内容摘要:本文根据长沙五一广场简中的八件木牒,对东汉时期临湘县廷的告和劾进行探究。告与劾有多方面不同,在行为主体和对象上,告的行为主体和对象皆可以是官和民;而劾的行为主体只能是官,对象可以是官和民。在形式和内容上,告的形式可以是口头和书面的,内容较为简单,但涵盖的事项范围广;劾的形式难以下定论,但本文倾向于认为劾只能是书面形式,其内容更为详细,但涵盖的事项范围较窄。在性质上,告的性质相当复杂,包括当今语义下的起诉、检举、报案、纠举等;劾的性质则相对单一,与当今语义下的“公诉”相类似,是官吏履行职务的行为。虽然告和劾有诸多不同,但二者并不完全是各自独立的:直符史作为告、劾之间重要的连结点,既可以听告,也可以举劾,当出现“诣告当举劾者”时,直符史就会行使其举劾的职权。这也体现了告与劾的另一联系,即当告的事项为官吏提供可能的犯罪信息时,案件信息发生流通。

* 林琦婧,华东政法大学法律史专业硕士研究生。本文受国家社科基金重大项目“甲、金、简牍法制史料汇纂通考及数据库建设”资助,项目批准号:20&ZD180。

关键词:长沙五一广场简 东汉 临湘县廷 告劾

一、引言

无论在现代还是古代,一个案件要进入诉讼都需要启动程序。在现代,该启动程序一般被称为起诉。在论及秦汉时期的起诉制度时,学者往往称为“告劾”。秦朝“公室告”“非公室告”的规定,《汉书·张汤传》中“汤掘熏得鼠及馀肉,劾鼠掠治,传爰书,讯鞠论报,并取鼠与肉,具狱磔堂下。”^①的记载,都展现秦汉时期的告与劾。前辈们对秦汉的告、劾,已有诸多研究成果。

清末律学家沈家本先生在《汉律摭遗》中对其做如下区分:告、劾是二事,告属下,劾属上。劾有三义:一为上对下之词;二为两人相对之词;三为依《周礼》郑注,为罪法之要辞。^②后来的学者基本都同意“告、劾是二事”的说法,学术讨论大多围绕二者的性质和区分标准展开。对二者性质的讨论,如陈晓峰先生指出沈家本概括的劾字三义中前二义绝难成立,唯有第三义才符合汉史,他还认为汉代劾制即为“案举犯人”,包括先案后举这两个过程。^③徐世虹先生主编的《中国法制通史(战国秦汉卷)》一书认为告是“下告上”,泛指社会上一切主动告请官府处理的诉讼行为,颇近似于现代诉讼中的自诉;劾是“上告下”,泛指一切官吏请示法司处理的诉讼行为,是一种政府行为,颇近似于现代诉讼中的公诉。^④陈长琦先生和赵恒慧先生将

① (汉)班固:《汉书》卷59《张汤传》,中华书局1962年版,第2637页。

② (清)沈家本撰,邓经元、骈宇騫点校:《历代刑法考》,中华书局1985年版,第1372~1373页。

③ 参见陈晓枫:《两汉劾制辨正》,载《法学评论》1989年第3期。

④ 参见徐世虹主编:《中国法制通史》第2卷《战国秦汉卷》,法律出版社1999年版,第577、585页。

“告”和官司纠举、自告并列,认为这是汉代县廷案件的主要来源,并把“劾”理解成是官府立案后,将案犯交付正式审讯时的诉状。^①

学者也逐渐以行为主体和对象等因素为标准,对二者进行区分。如张建国先生不同意将告与劾简单类比为自诉和公诉的观点,认为告是指吏民告发犯罪,适用情况比较广泛,包含自诉但仅是自诉;劾最初也并不相当于现代的公诉,被劾者的身份往往是官吏等公职人员,劾的本意也许是指负有相应职责的官吏(朝廷命官)对有犯罪嫌疑的官吏(公职人员)提诉讼,这也是区别劾与告的关键之点。^②徐世虹先生在《汉劾制管窥》一文中指出,告与劾二者的区别在于:告行为的发生者往往是民,劾行为的发生者往往是官。民对民、民对官或官对民的起诉行为称告,官僚系统内部的彼此起诉行为称劾,二者一般不混淆使用。^③胡仁智先生在其博士论文《两汉郡县官吏司法权研究》中从主体、对象、司法官吏的处理等多方面进行辨析,认为两汉的“告”制比起现代意义上的起诉有更复杂的内涵,即皆具自诉、报案、举告、纠举和自首的性质;“劾”相当于现代意义上的公诉。^④日本学者宫宅潔先生认为,“劾”除用于官吏之间的检举外,也可用于官对民的起诉,即劾是由官进行的告发。^⑤刘庆先生认为,不能简单以“自诉”“公诉”来区分二者;告出现较早,劾制应是战国时代随着官僚制、成文法的出现以及公私观念的发展而产生的,并成为官吏诉讼

① 参见陈长琦、赵恒慧:《两汉县级管辖下的司法制度》,载《史学月刊》2002年第6期。

② 参见张建国:《汉简〈奏谏书〉和秦汉刑事诉讼程序初探》,载《中外法学》1997年第2期。

③ 徐世虹:《汉劾制管窥》,载高旭晨主编:《中国法制史考证》甲编第3卷《两汉魏晋南北朝法制考》,中国社会科学出版社2003年版,第275页。

④ 胡仁智:《两汉郡县官吏司法权研究》,西南政法大学法律史专业2007年博士学位论文,第92~109页。

⑤ [日]宫宅潔:《中国古代刑制史研究》,杨振红等译,广西师范大学出版社2016年版,第244~265页。

的专门用语;他还从最低受理机构和能否越诉两方面来辨析二者。^①总的来说,前辈们基本上都在“告、劾是二事”这一基础上,以行为主体和对象等因素为区分标准,探究二者的性质和不同。随着近年来出土文献的增多和研究的推进,学者对告、劾的认识和区分也越来越细化。

然而,目前学者的研究多以秦汉时期或两汉时期为时间范围,聚焦于东汉时期告、劾的论述并不多。究其原因,可能是东汉出土文献的匮乏导致东汉时期的法制研究相对滞后。令学界振奋的是,2010年新出土、2013年公布的长沙五一广场简,其数量超过之前各地出土东汉简牍的总和,约占已出土东汉简牍总数的3/4。^②这批简牍绝大多数为长沙郡和临湘县的官文书,包括上行文书、下行文书和少量平行文书。

县廷作为东汉帝国官僚行政体系的最末端,是直接触及各类案件和纠纷的地方,告和劾就是县廷启动案件程序的起点。本文将目光集中于东汉的临湘县廷,分析五一广场东汉简牍中与告、劾相关的内容,并结合传世文献,期望在前人的基础上进一步探究东汉时期县廷告、劾的原貌。

二、东汉县廷里的“告”

五一广场简内容涉及东汉中期的政治、经济、法律、军事诸多领域,其中司法方面尤其多,包括了上下级往来的司法文书、讯问笔录、

① 刘庆:《秦汉告、劾制度辨析》,载《中国史研究》2016年第4期。

② 程薇:《五一广场出土东汉简牍的整理与研究前景》,载《中国史研究动态》2016年第2期。

勘验记录、当事人供词等内容。^① 关于告的内容主要存在于上下级往来的司法文书中。

(一) 五一广场简中与告相关的木牍

此类木牍较一般木两行宽出许多,分三栏书写,首栏通常写作“君教若”,二三栏可以贯通连读。^② 这里列举4件木牍,^③此4件木牍已经过学者考证,是临湘县的行政文书。^④ 释文如次:

木牍一(CWJ1③:325-2-9)

1 辞曹助史襄白:女子张罢自言,桑乡佐肝负布钱万九千三百

2 五十。械肝。曹下詭肝,今以钱万九千三百五十塈雇罢,毕。当处重

君教诺。3 罚,以钱毕,蒙闾略。丞优、兼掾暘议请解肝械,勅遣归

4 乡。

延平元年八月四日己酉白

这件简牍中,襄、张罢、肝、优、暘皆为人名,助史、佐、丞、兼掾皆为官吏名。简文记载,辞曹的助史襄报告:女子张罢自言,桑乡的佐

① 姚远:《东汉内郡县法官法吏复原研究——以长沙五一广场东汉简牍为核心》,载《华东政法大学学报》2016年第4期。

② 王朔:《东汉县廷行政运作的过程和模式——以长沙五一广场东汉简为中心》,载《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2018年第6期。

③ 4件木牍释文皆出自长沙市文物考古研究所等编著的《长沙五一广场东汉简牍选释》,中西书局2015年版,分别对应编号为四六、四七、四八、一三六的木牍。本文所引简号,皆为《长沙五一广场东汉简牍选释》所编写简号。

④ 参见王朔:《东汉县廷行政运作的过程和模式——以长沙五一广场东汉简为中心》,载《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2018年第6期。

盱欠布钱一万九千三百五十。盱被官府施加刑具拘禁。辞曹责成盱还债,现今盱已用钱一万九千三百五十抵偿所欠债务完毕。原本应当处以重罚,念在盱已用钱偿还完毕,可以宽恕其罪。丞优、兼掾暘议请解除盱的刑具,命令遣他回乡。延平元年(公元 106 年)八月四日报告。临湘县令认可了此奏请报告。

木牒二(CWJ1③:325-5-21)

1 兼辞曹史辉、助史襄白:民自言,辞如牒。

2 教属曹分别白。案:惠前遣姊子毒、小自言,易永元十七年

君教诺。3 中,以由从惠质钱八百。由去,易当还惠钱。属主记为移长

刺部

4 曲平亭长寿考实,未言,两相诬。丞优、掾暘议请勅理论

5 掾伉、史宝实核治决。会月廿五日复白。

延平元年八月廿三日戊辰白。

这件简牒中,辉、襄、惠、毒、小、易、由、寿、优、暘、伉、宝皆为人名,兼辞曹史、助史、亭长、丞、掾、理论掾、史皆为官吏名。简文记载,兼辞曹史辉、助史襄报告:有百姓自言,讼辞记录如牒。教属曹分别报告。案:惠先前派遣姐姐的孩子毒、小来自言,在永元十七年(公元 105 年),易以由为担保人向惠借钱八百。由走了,易应当还钱给惠。委托主记录文书的官吏以长刺的文书形式发文给曲平亭长考问核实,未上报,双方互相诬陷。丞优、兼掾暘议请命令理论掾伉和史宝核实判决。会月 25 日再报告。延平元年(公元 106 年)8 月 23 日报告。临湘县令认可了此奏请报告。

木牋三(CWJ1③:325-32)

1 [左][贼]史迁、兼史修、助史庞白。男子烝备条言:界上贼捕掾副

在

2 部受所臧(赃)罪狼藉。

3 教今白。案文书,番称前盗备禾。今副将备□称,左曹谨

[君][教]诺。4 实问。备辞不自言,不以钱布与副,恐猾……

5 条言副未有据告者。丞优、掾暘……,副□□亡。

6 任五人。写移书桑乡贼捕掾并等考实。□[考]……
宏□□□

7 所起及主名[副]、任具解到。复白。白草。

永初元年四月十八日[虔]白。

这件简牋中,迁、修、庞、烝备、副、番称、优、暘、并皆为人名,左贼史、兼史、助史、界上贼捕掾、丞、掾、桑乡贼捕掾皆为官吏名。简文记载,左贼史迁、兼史修、助史庞报告。男子烝备条言:界上贼捕掾在部内收受贿赂,犯了赃罪狼藉。教现今报告。查阅(有关)文书,番称先前偷盗备的禾。如今副说备……左曹谨慎地核实考问。备的说辞并没有自述其罪,只说没有把钱布给副……条言里也没有相应的证据。副似是逃亡了。为他做无罪担保的有五个人。移书给桑乡贼捕掾并等,令他考按实情。……得到了副及其保人完整的担保说明。永初元年(公元107年)4月18日报告。临湘县令认可了此奏请报告。

木牋四(CWJ1③:143)

1 右贼史牧、兼史蒙、胜白:右部贼捕掾敬等牋言,男子张

2 度与黄叔争言,斗,度拔刀欲斫叔,不中,无状。适(谪)
度作下津横

君教諾。3 屋。二月,以付将吏嵩。守丞护、掾英议如敬等
言,请属左

4□曹□……

这件简牍中,牧、蒙、胜、敬、张度、黄叔、嵩、护、英皆为人名,右贼史、兼史、右部贼捕掾、守丞、掾皆为官吏名。简文记载,右贼史牧,兼史蒙、胜报告:右部贼捕掾敬等稊言,男子张度与黄叔争吵、斗殴,张度拔刀想要砍黄叔,没有砍中,无状。责罚张度去做苦力修房屋,2月时交给将吏嵩。守丞护、掾英商议,就按敬说得那样办。请委托……临湘县令认可了此奏请报告。

(二) 告的行为主体和对象

从以上 4 枚木牍记载的内容可以看出,告的行为主体可以是民,也可以是官。告的行为对象同样可以是民,也可以是官。

1. 行为主体

告的行为主体可以是民。如上文列举的木牍一中女子张罢“自言”,木牍二中“民自言”,木牍三中男子烝备“条言”,均是民作为告的主体向官府进行诉讼。在传世文献中记载的“自言”,如《汉书·赵尹韩张两王传》中“民有昆弟相与讼田自言”“延寿恩信周遍二十四县,莫复以辞讼自言者。”^①《汉书·薛宣朱博传》中“吏民数百人遮道自言,官寺尽满。”“从事白请且留此县录见诸自言者”^②以及《后汉书·循吏列传》:“(许荆)尝行春到耒阳县,人有蒋均者,兄弟争财,

① (汉)班固:《汉书》卷 76《赵尹韩张两王传》,中华书局 1962 年版,第 3213 页。

② (汉)班固:《汉书》卷 83《薛宣朱博传》,中华书局 1962 年版,第 3399 页。

互相言讼。”^①中,“自言”“言”都和“讼”、官府相关联。“条言”在传世文献中亦有记载,如《汉书·薛宣朱博传》中“宣察湛有改节敬宣之效,乃手自牒书,条其奸臧,封与湛曰:吏民条言君如牒,或议以为疑于主守盗。”^②颜师古注:“牒书谓书于简牒也。”^③又《汉书·贾邹枚路传》中颜师古注:“小简曰牒,编连次之。”^④即“牒”是一种薄小的竹简,文书中常以编联方式使用。木牍三中的男子“条言”当与此传世文献记载的方式一致。

告的行为主体也可以是官吏。如木牍四中贼捕掾敬等“桱言”。“桱”,《说文解字·木部》:“桱,匱也。从木卖声。一曰木名,又曰大梲也。”^⑤如果取匱的含义,“桱言”就是用木匣装的文书;如果取梲的含义,“桱言”就是用未剖开的大木块写的文书。又,上文提到《汉书·薛宣朱博传》中“吏民数百人遮道自言”“吏民条言君如牒”,均可说明官吏也可作为告的主体。

2. 行为对象

告的行为对象既可以是民,也可以是官。木牍二中“民自言”易欠惠的钱不还,木牍四中贼捕掾敬等“桱言”男子张度与黄叔争言拔刀欲伤人之事,告的对象即为民。木牍一中女子张罢“自言”桑乡佐欠债不还,木牍三中男子烝备“条言”贼捕掾副受贿,告的对象即为官。同样,传世文献《汉书·赵尹韩张两王传》中“民有昆弟相与讼田自言”,《后汉书·循吏列传》中“兄弟争财,互相言讼”告的对象为民;《汉书·薛宣朱博传》中“吏民条言君如牒”告的对象为官。

① (南朝宋)范晔:《后汉书》卷76《循吏列传》,中华书局1965年版,第2472页。

② (汉)班固:《汉书》卷83《薛宣朱博传》,中华书局1962年版,第3387页。

③ (汉)班固:《汉书》卷83《薛宣朱博传》,中华书局1962年版,第3388页。

④ (汉)班固:《汉书》卷51《贾邹枚路传》,中华书局1962年版,第2368页。

⑤ (汉)许慎:《说文解字》,中华书局1963年影印版,第121页。

(三) 告的形式和内容

上述的木牍中,吏民提出告的形式各不相同,可以分为口头形式和书面形式。告的内容比较简单,但涵盖事项的范围很广。

1. 形式

告可以分为口头形式和书面形式。木牍一和木牍二中的“女子张罢自言”和“民自言”,即是用口头形式进行的告。木牍三中的“男子烝备条言”,就是写在“牒”这种薄小的竹简上的书面形式;木牍四中“贼捕掾敬等牍言”,前文已论证“牍言”或是用木匣装的文书,或是用未剖开的大木块写的文书,无论何种都是以书面形式提出的告。

虽然民可以用口头形式提出告,但官府应将其以书面形式记录。张家山汉简《二年律令·具律》明确规定:“诸欲告罪人、及有罪先自告而远其县廷者,皆得告所在乡,乡官谨听,书其告,上县道官。廷士吏亦得听告。”^①木牍二中的“民自言,辞如牒”便是官吏为民“书其告”的例证。

2. 内容

在内容上,告的内容较为简单,但所涵盖的事项范围很广。例如,木牍一中的女子张罢告的是桑乡佐欠债不还,木牍二中毒、小告的是易欠惠的钱不还,木牍三中男子烝备告的是贼捕掾副受贿,木牍四中贼捕掾敬等告的则是男子张度与黄叔争言拔刀欲伤人之事。4件木牍中对于他们所告事项的记载都只是很简单地陈述事实,虽然有可能官吏在书写呈报时进行了概括,但推测一般情况下告也只是陈述一件事,或者再补充一个罪名,后续的信息是官府进行核查

① 彭浩、陈伟、[日]工藤元男主编:《二年律令与奏谏书——张家山二四七号汉墓出土法律文献释读》,上海古籍出版社2007年版,第132页。

的。而且,四件木牍中告的事项包括了官或民欠债不还、官吏受贿和民斗殴伤人等种类,行为性质分别属于非法占有他人财物和非法伤害他人身体,这两者几乎可以涵盖中国传统社会中大多数的违法行为了。

(四) 告的性质

综上所述,告具有相当复杂的性质。东汉时期的告包括当今语义下的起诉、检举、报案、纠举等多重性质。如木牍一、二中民告官、民欠债不还并要求还钱,具有民事起诉的性质;木牍三中民告官在所辖地区赃罪狼藉,具有检举和报案的性质;木牍四中官告民的斗殴伤人行为,则具有报案和纠举的性质。

三、东汉县廷里的“劾”

和上文所提到的告相类似,五一广场简中劾的内容也主要存在于上下级往来的司法文书中。

(一) 五一广场简中与劾相关的木牍

与劾有关的文书,其标志性词语是开头的“案”和结尾处的“敢言之”等词句。这里列举三件木牍,其中木牍五和木牍六为劾文书,木牍七是与木牍六密切相关的鞫文书。根据木牍五“临湘狱”和木牍七“临湘令丹”等记载,可以推断此三件木牍是临湘县的官文书。释文如次:

木牍五(2010CWJ1③:71-26)①

① 此木牍图版参见长沙市文物考古研究所、清华大学出土文献研究与保护中心、湖南大学岳麓书院、中国文化遗产研究院编:《长沙五一广场东汉简牍(壹)》,中西书局2018年版,编号257,第53页;断句参见长沙市文物考古研究所、清华大学出土文献研究与保护中心、湖南大学岳麓书院、中国文化遗产研究院编:《长沙五一广场东汉简牍选释》,中西书局2015年版,第122页。

·案：都乡潭阳里大男马胡、南乡不处里区冯，皆坐。冯，生不占书。胡，西市亭长。

今年六月……胡、冯及泛所从□汝曹护我。胡、冯、亥、建可即俱之老舍门，泛令亥、建、冯入老舍，得一男子将出，胡、亥以将老出门。泛以所……建以所持矛刺老背，亥以建，辜二旬内，其时立物故。

泛、胡、建、冯、亥谋共贼杀人，已杀，泛本造计谋，皆行。胡……名数……冯□建格，物故。亥、建(?)及泛等别劾……

永元十六年七月戊午朔十九日丙子，曲平亭长昭劾，敢言之。临湘狱以律令从事，敢言之。

在这件简牍中，马胡、区冯、泛、亥、建、老、昭皆为人名，亭长为官吏名。简文大意为：

察验：都乡潭阳里的成年男子马胡、南乡某里(不能辨察)的区冯均违法应当受到处罚。区冯，在世时没有申报户口。马胡，是西市的亭长。

今年六月，马胡、区冯和泛等人去实施犯罪，泛令众人保护他。马胡、区冯、亥、建同意并一起前往老的房舍，泛命令亥、建、区冯进入房舍，抓到一名男子，马胡、亥将他和老一起押送出门。建用所持的矛刺老的背(通过残存文字推测泛也用器物实施了伤害)，老在保辜期二十日内死亡。

泛、马胡、建、区冯、亥谋划共同贼杀人，且已经杀死了，泛是始为谋划之人，大家共同执行。马胡、区冯……(可能是身份和犯罪情况)。亥、建和泛等人另外再行举劾。

永元十六年(公元104年)7月19日，曲平亭长昭举劾以上案件。临湘狱按照法律处理。

木牍六(J1③:281-5)①

案(?):都乡利里大男张雄,南乡匠里舒俊、逢门里朱循、东门里乐竞,中乡泉阳里熊赵,皆坐。雄,贼曹掾;俊、循,吏;竞,骖驾;赵,驿曹史;驿卒李崇,当为屈甫证。

二年十二月廿一日,被府都部书逐召崇,不得。

雄、俊、循、竞、赵典主者掾史,知崇当为甫要证,被书召崇,皆不以征逡(逮)为意,不承用诏书,发觉得。

永初三年正月壬辰朔十二日壬寅,直符户曹史盛劾,敢言之:谨移狱,谒以律令从事,敢言之。

这件简牍中,张雄、舒俊、朱循、乐竞、熊赵、李崇、盛皆为人名,贼曹掾、史、骖驾、驿曹史、驿卒、户曹史为官吏名。简文大意为:

察验:临湘县都乡利里的张雄、南乡匠里的舒俊、逢门里的朱循、东门里的乐竞、中乡泉阳里的熊赵均违法应当受到处罚。张雄是贼曹掾,舒俊、朱循是吏,乐竞是骖驾,熊赵是驿曹史。驿卒李崇应当是重要的案件证人。永初二年(公元108年)12月31日长沙府的部尉下诏书要求追捕征召李崇做证,但未实施。张雄、舒俊、朱循、乐竞均是主管官,明知李崇是重要的案件证人,却不认真执行征召逮捕李崇的要求,犯了不承用诏书之罪,户曹史盛值班期间发现此事实并拘得当事人。

永初三年(公元109年)正月十二日,值班人户曹史盛举劾以上案件,并谨慎移交给狱按照法律处理。

① 此木牍图版,参见长沙市文物考古研究所:《湖南长沙五一广场东汉简牍发掘简报》,载《文物》2013年第6期,图十五,第14页。释文,参见同文第21页。此处释文亦参考了唐俊峰:《秦汉劾文书格式演变初探》,载中国政法大学法律古籍整理研究所编:《中国古代法律文献研究》(第11辑),社会科学文献出版社2017年版,第149页表2。

木牍七(CWJ1③:201-1)^①,此木牍正反两面皆有文字:

CWJ1③:201-1A

鞠:雄、俊、循、竞、赵,大男,皆坐。雄,贼曹掾;俊、循,史;竞,驂驾;赵,驿曹史;驿卒李崇,当为屈甫证。二年十二月廿一日,被府都部书逐召崇,不得。雄、俊、循、竞、赵典主者掾史,知崇当为甫要证,被书召崇,皆不以征逮(逮)为意,不承用诏书,发觉得。直符户曹史盛劾。辞如劾。案:辟都、南、中乡,未言。雄、俊、循、竞、赵辞皆有名数,爵公士以上。癸酉赦令后以来,无它犯坐罪耐以上,不当请。

永初三年正月十四日乙巳,临湘令丹、守丞皓、掾商、狱助史护,以劾律爵咸(减)论,雄、俊、循、竞、赵耐为司寇,衣服如法。司空作,计其年。

CWJ1③:201-1B

得平

木牍七鞠文书和木牍六劾文书的关联表现在:鞠文书开头的“雄……当为屈甫证”,实撮写自劾开首一段交代被劾者、居住地身份的部分。其后“二年十二月……发觉得”,甚至直接抄自劾。在交代劾者身份(直符户曹史盛)后,更直接说“辞如劾”,即被劾者之后的供辞与劾所记载完全相同,没有改动、补充。^②由此可见,劾文书中的数名被劾者进入审判程序,并最终被论罪和执行。

① 此木牍图版,参见长沙市文物考古研究所、清华大学出土文献研究与保护中心、湖南大学岳麓书院、中国文化遗产研究院编:《长沙五一广场东汉简牍选释》,中西书局2015年版,第49页编号144。释文,参见该书第220页。

② 唐俊峰:《秦汉劾文书格式演变初探》,载中国政法大学法律古籍整理研究所编:《中国古代法律文献研究》(第11辑),社会科学文献出版社2017年版。

(二) 劾的行为主体和对象

木牍五和木牍六这两份文书有其特殊的格式,即以“案”开始,再列举涉案人士的个人资料,然后叙述案情,被劾者的罪名,最后以举劾者的呈文结束,^①一般认为这是劾文书。从两份劾文书的内容可得:劾的行为主体是官。劾的对象可以是民,也可以是官。

就劾的行为主体而言,主体木牍五末尾呈文中的“曲平亭长昭劾”,木牍六呈文中的“直符户曹史盛劾”,表明这两次劾行为的举劾者分别是曲平亭长和值班的户曹史,他们都是官吏。

就劾的行为对象而言,木牍五中的被劾者是实施了杀人行为的马胡和区冯,身份分别是官吏和民;木牍六中的被劾者是贼曹掾雄,史俊、循,骖驾竟,驛曹史赵,身份是官吏。

(三) 劾的形式和内容

劾的形式如何较难定论,因为在当前公布的五一广场简中仅能看到这两份劾文书。在其他简文中有提到“劾”这一行为,也难以推断其形式。如此只能证明当时的劾有书面形式,却不能排除口头形式的存在。

但笔者倾向于认为劾仅是书面形式的。首先,因为劾是由官吏所为,如果允许民以口头形式提出是考虑文化水平,那么官吏都是接受了读写教育而就任的,没有这方面的顾虑;其次,法律规定官吏对于民口头提出的告都应“书其告”,那么作为官吏履行自身职务的劾行为更应以书面形式进行了。

劾的内容十分详细,但所涵盖的事项比较狭窄。上文引用的两

^① 马力:《长沙五一广场东汉简牍举劾文书初读》,载《出土文献》2016年第1期。

件劾文书,清楚记载了被劾者的居住地、被劾者身份、案情、调查结果以及末尾的呈文,这就使劾的内容更丰富、详细。同时,劾作为官吏才能进行的行为,主要用于纠举犯罪,故通常适用于刑案,但也可用于检举官员的失职或不胜任行为。

(四) 劾的性质

劾的性质相对单一,当时的劾虽不能简单等同于当今语义下的“公诉”,但与其很类似,是官吏履行职务的行为。在劾文书中,有明确的被劾者居住地、身份、案情、所指控的罪名等详细信息,也从侧面说明东汉时期官吏在“劾”之前须对案件详情进行察验。

四、东汉县廷里的告与劾之关系

前文所述,皆为东汉县廷里的告、劾的不同之处,在行为主体和行为对象上、在形式和内容上、在性质上,二者均存在明显的差异,甚至可以看作两种各自独立的行为。然而“告劾”常常在传世文献中连用,很多论著在论及秦汉时期的起诉制度时也往往“告劾”连称。所以,告、劾在秦汉时期的诉讼程序中应当有内在联系。在五一广场简中也有枚重要的简牍,使我们窥见东汉县廷里告、劾之间的些许关系。

(一) 直符史:一个重要的连结点

五一广场简中的一件直符文书相当重要,它涉及告、劾的处理机关。释文如次:

木牒八(J1③:325-1-26)^①,此木牒正反两面皆有文字:

① 此木牒图版,参见长沙市文物考古研究所:《湖南长沙五一广场东汉简牍发掘简报》,载《文物》2013年第6期。图版和编号,参见《长沙五一广场东汉简牍·木两行选》,载《中国书法》2016年第9期。

J1③:325-1-26A

直符户曹史宋奉、书佐烝谭符书。

直月十七日

J1③:325-1-26B

永初五年七月丁未朔十八日甲子,直符史奉、书佐烝谭敢言之。直月十七日,循行寺内狱司空、仓、库,后尽其日夜,无诣告当举劾者。以符书属户曹史陈躬、书佐李宪,敢言之。

这是一份直符文书,性质属于值班报告。简文大意为:

A. 户曹史宋奉、书佐烝谭值班报告 永初五年七月十七日

B. 永初五年(公元111年)七月十八日,值班人宋奉、书佐烝谭汇报,十七日巡逻检查了官府内的狱司空、仓、库等地,在值班的一天一夜中,无人前来告诉按规定应该举劾的案件。将值班报告转交给户曹史陈躬、书佐李宪。

其中,A面的永初五年七月十七日应当是指值班人员值班之日,并非文书作成之日的落款。

直符户曹史或直符史,指值班的官吏。《汉书·赵尹韩张两王传》云:“今将辅送狱,直符史诣阁下,从太守受其事。”^①颜师古注:“直符史,若今之当直佐史也。”^②从木牍八的直符文书来看,值班工作应是一日一班。这份文书中的“无诣告当举劾者”,表明直符史可以直接接受官、民前来告诉纠纷和案件。当这些告的纠纷、案件,涉及犯罪和官员失职、不胜任等法律规定应当举劾的情形时,直符史可以直接进行举劾,如木牍六正是直符户曹史盛写下的劾文书,以此来举劾官吏的犯罪行为。

① (汉)班固:《汉书》卷76《赵尹韩张两王传》,中华书局1962年版,第3228页。

② (汉)班固:《汉书》卷76《赵尹韩张两王传》,中华书局1962年版,第3228页。

换言之,若直符史是直接面对官、民前来告诉的机关,那么前文所引的木牍一至木牍四中,汇报案件情况的辞曹、贼曹就可能并非告的最直接的受理机关。应当是由直符史将值班过程中官、民告诉的纠纷、案件之情况以书面形式记录后,转交给相应机关的。《后汉书·百官一》记载东汉时期“辞曹主辞讼事”^①“贼曹主盗贼事”^②,这也与木牍一至木牍四的案件情况相符。如木牍一、二中官、民欠债不还的纠纷,是由辞曹官吏上报的,而木牍三、四中官吏受贿和民斗殴伤人的案件是由贼曹的左贼史、右贼史等上报的。

当然,在此不能排除辞曹、贼曹直接接受官、民告诉的情况,毕竟县廷每日当值的“直符史”“书佐”一共2人,既要外出巡视又要保障治安,如果要接受所有官、民的告诉并记录显然是不太符合实际的。因此,笔者认为,直符史要听的告应是关于威胁社会治安的贼盗事件、官民之间因纠纷引发的械斗案件,或者官吏失职、不作为的事件(如木牍六所载),并且此类案件一般比较重大、紧急。另外,劾的实施机关也并不单一。除了上文本牍八中的直符史、木牍六劾文书中的直符户曹史,有相关职能如求捕盗贼、调查犯罪情况的其他机关和官吏均应当有权举劾,如木牍五中进行举劾的就是曲平亭长。《后汉书·百官五》记载“亭有亭长,以禁盗贼。本注曰:亭长,主求捕盗贼,承望都尉。”^③可见亭长的主要职责是求捕盗贼,管理当地治安,其也拥有举劾的职权。

尽管如此,直符史仍是告和劾的重要连结点。仅从直符史的职责来看,这是一个既可以听告也可以举劾的机关,且由于其是轮值性质的,能保证每天都有官吏当班,因此应当可以推测直符史是能够及

① (南朝宋)范晔:《后汉书》志第二十四《百官一》,中华书局1965年版,第3559页。

② (南朝宋)范晔:《后汉书》志第二十四《百官一》,中华书局1965年版,第3559页。

③ (南朝宋)范晔:《后汉书》志第二十八《百官五》,中华书局1965年版,第3624页。

时处理告、进行劾的。

(二) 案件信息之流通

根据对上述八枚简牍的分析,可以得出当告的事项涉及钱财纠纷时,无论对象是官还是民,都不会被劾。如木牍一中桑乡佐欠债不还,木牍二中易欠惠的钱不还,均不涉及犯罪,因此不会被劾。当告的事项涉及盗贼时,则可能会成为官吏纠举犯罪的信息来源,如木牍三中男子烝备告界上贼捕掾副“臧(赃)罪狼藉”^①,如若查证属实则该贼捕掾是可能被劾的。从木牍八中“无诣告当举劾者”也可推出若有人前来告诉的事件是应当举劾的案件,则其所告的案件、对象就会被官吏依法进行举劾。反之,劾的成立则不一定需要告的发生,因为特定官吏纠举犯罪是其职责所在。

由此可得,告与劾之间联系还在于,当告的事项为官吏提供可能的犯罪信息时,案件信息发生流通。

五、结语

长沙五一广场简的出土和公布,令我们对东汉时期郡县的司法活动有了新的认识。本文根据五一广场简中的八件木牍,对东汉时期县廷的告和劾进行了探究。

告与劾有多方面的不同,在行为主体和对象上,告的行为主体和对象都可以是官和民;而劾的行为主体只能是官,对象可以是官和民。在形式和内容上,告的形式可以是口头和书面的,内容较为简单,但涵盖的事项范围广;劾的形式难以下定论,但本文倾向于认为

① 长沙市文物考古研究所等编著:《长沙五一广场东汉简牍选释》,中西书局2015年版,第158页。整理者注:臧罪狼藉,罪名。

劾只能是书面形式,其内容更为详细,但涵盖的事项范围较窄,通常是纠举犯罪或检举官员的失职、不胜任行为。在性质上,告的性质相当复杂,包括当今语义下的起诉、检举、报案、纠举等多重性质;劾的性质则相对单一,虽不能简单等同于当今语义下的“公诉”,但与其比较类似,是官吏履行职务的行为。

虽然告和劾有着诸多方面的不同,但二者并不是完全独立的。直符史作为告、劾之间重要的连结点,其既可以听告,也可以举劾。当出现“诣告当举劾者”时,直符史就会行使其举劾的职权。这也体现了告与劾的另一联系,即当告的事项为官吏提供可能的犯罪信息时,案件信息发生流通。

由于仅以此八件木牍还不易对东汉县廷的告、劾作出整体、客观的判断,因此笔者希望随着五一广场简的持续公布,能在将来的研究中对此进行更深入、更全面的探索。